

1013573-06.2022.8.26.0071

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Contratos Bancários

Magistrado: JAYTER CORTEZ JUNIOR

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 7ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... No dia 10.05.2022 fora vítima de furto, perdendo a posse de seus documentos pessoais e cartão bancário, lavrando-se boletim de ocorrência em 11.05.2022.

Afirmou que, alguns dias após o ocorrido, teve conhecimento a respeito da realização de empréstimo consignado em seu nome (n. 950000513110), na mesma data do furto perpetrado, no valor de R\$ 1.718.15, sendo informado, após ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

7ª Vara Cível

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru - SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1013573-06.2022.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1013573-06.2022.8.26.0071

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários

Requerente:

Sakae Iamamoto

Requerido:

Banco Mercantil do Brasil S/A

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JAYTER CORTEZ JUNIOR

VISTOS.

SAKAE IAMAMOTO ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Aduziu, em apertada síntese, que é correntista do banco requerido e beneficiário do INSS. No dia 10.05.2022 fora vítima de furto, perdendo a posse de seus documentos pessoais e cartão bancário, lavrando-se boletim de ocorrência em 11.05.2022. Afirmou que, alguns dias após o ocorrido, teve conhecimento a respeito da realização de empréstimo consignado em seu nome (n. 950000513110), na mesma data do furto perpetrado, no valor de R\$ 1.718.15, sendo informado, após comparecer na agência bancária, acerca da realização da referida operação por terceiro, utilizando-se de senha pessoal perante caixa eletrônico, com a liberação do valor via terminal. Daí requerer, com base nos postulados do CDC, inclusive com inversão do ônus da prova, o reconhecimento da inexigibilidade do empréstimo em questão, restituição dos valores debitados, bem como a condenação da casa bancária à indenização pelos danos morais que suportou, requerendo, ainda, tutela de urgência. Com a inicial, foram

acostados documentos (p. 15/29).

Tutela provisória foi deferida, bem como foram deferidos ao autor os benefícios da assistência judiciária (p. 31/32).

Citada (p. 35/36), a parte ré ofertou resposta (p. 37/55). Alegou, também em resumo, que a operação questionada, além de saques, foram realizados por meio de cartão e senhas (números e letras), os quais são pessoais e intransferíveis. Narra ainda que o requerente não compareceu a agência, tampouco utilizou dos canais de atendimento para informar o ocorrido. Sustentou regularidade das operações e respectivos descontos, inexistindo qualquer ilícito praticado pelo réu, não havendo espaço para qualquer repetição de valores ou dever de indenizar. Requereu, por fim, pela improcedência dos pedidos, com os ônus processuais decorrentes, além do reconhecimento da litigância de má-fé por parte da autora. Juntou documentos (p. 56/81).

Houve réplica (p. 85/89).

Instadas (p. 90), as partes se manifestaram a respeito da especificação de provas (p. 93 e 94).

É o relatório. DECIDO.

O processo comporta julgamento antecipado, ex vi do art. 355, I, do CPC, visto que as questões debatidas prescindem de produção de outras provas.

Não há a mínima necessidade de produção de provas orais ou técnicas, uma vez que a matéria controvertida é unicamente de direito e os fatos encontram-se demonstrados pela prova documental que consta dos autos, nunca sendo demais lembrar que “o juiz deve sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art. 130)” .

Os pedidos não comportam acolhida.

Posto a prova corrobore a versão inicial de que o autor fora vítima de furto de seu cartão bancário, não há como carrear ao banco réu responsabilidade pelos prejuízos por ele suportados.

É que não houve clonagem ou acesso indevido na proteção de dados do autor para se cogitar de falha no sistema de segurança.

Em verdade, se deduz dos autos, que o autor fora vítima de subtração de seu cartão, fato este que não ocorreu nas dependências de agência ou posto de atendimento do réu.

Possível comunicação do autor quanto ao furto, teria ocorrido após concretizadas as movimentações com seu cartão bancário, conforme informado pelo próprio autor em sua inicial.

Empréstimo e subseqüentes saques em terminais eletrônicos, não reclamam - e não podem mesmo reclamar, pena de inviabilizar a praticidade e celeridade da operação, a qualquer hora do dia - comprovação de identidade. Assim, não se pode atribuir ao banco réu qualquer falha a tal pretexto.

Embora lamentáveis os fatos e prejuízos suportados pelo autor a conta de levantamentos operados por terceiros, não se pode responsabilizar o banco réu pelo ocorrido, até porque não estava ao seu alcance impedir o evitar a concretização.

Não se ignora, é certo, que o Código de Defesa do Consumidor atribui aos bancos responsabilidade objetiva pelos serviços que prestam.

Todavia, tal norma comporta exceções, como no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º, II), rompendo o nexo causal, como se verifica na hipótese vertente.

Além disso, observo que o autor não negou, tampouco rechaçou as afirmações do requerido a respeito de que o furto do cartão ocorreu juntamente com a senha deste. Assim, afora a subtração do cartão por terceiro, não se pode olvidar também a culpa da vítima ao manter com aquele, viabilizando o acesso a terceiros, de suposta senha pessoal e intransferível, tudo a afastar a responsabilidade da ré.

Em hipótese análoga, assim se pronunciou a jurisprudência:

"Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos.

Procedência. Insurgência da ré. Contrato de empréstimo de crédito eletrônico.

Prestação de serviços bancários. Relação de Consumo. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Contratação e saque realizados mediante uso de cartão magnético e senha pessoal. Alegação autoral de que foi vítima de furto.

Responsabilidade civil. Ausência de ilícito praticado pela financeira. Rompimento

do nexo de causalidade imputável à fornecedora de serviços. Dever de indenizar não caracterizado. Reforma da conclusão de primeiro grau. Improcedência da demanda. Recurso provido" .

Assim, não há amparo para a pretensão em questão, observando-se que, posteriormente a realização do empréstimo, saques foram efetuados, levantando-se o valor em questão.

Ponto que inviável o conhecimento de outras questões não suscitadas expressamente à luz da Súmula 381 do C. STJ.

De resto, não há espaço para se impor à parte autora litigância de má-fé, ausente convencimento de dolo instrumental.

POSTO ISSO e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por Sakae Iamamoto em relação a Banco Mercantil do Brasil S/A.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais e em verba honorária arbitrada em 10% do valor da causa, com exigência condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC (p. 31/32).

P. R. I.

Bauru, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA